副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原告　越川雅史

被告　村越祐民、市川市

第９準備書面

令和８年８月２６日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

第１　はじめに

被告第１５準備書面の主張は、以下に述べるとおり、いずれも理由がない。

第２　被告村越による「録音による記録化」の自認について（被告第１５準備書面第２の３・４）

１　被告村越の自認内容

被告村越は、第１５準備書面第２の３において、①当時、原告の言動を記録する目的で「録音による記録化」が試みられたこと、②被告村越自身が、企画部長佐野氏から直接これを知らされ、これを了承していたこと、③被告村越自身、佐野氏から録音機を示され、その場で当該録音機により会話を録音・再生して「その記録の精度を確認した」ことを、自ら認めるに至った。

また、同第２の４においては、④録音機が「一部の職員」に「配付」されていたこと、⑤かかる録音の試みが「結局奏功しなかった」ことをも、認めている。

２　録音の試みが「奏功しなかった」ことの意味

かかる主張を踏まえると、被告市川市においては、市長たる被告村越の了承の

下、録音機の精度確認まで行ったうえで、複数の職員に録音機を配付し、原告の言動を組織的に録音しようと試みたにもかかわらず、原告のパワーハラスメントにあたる言動なるものは、一度も録音されなかった、ということになる。

被告らの主張によれば、原告のパワーハラスメント行為なるものは、複数の部署の多数の職員に対して反復継続的に行われ、退職者・病気休暇取得者・服薬者まで生じさせたとされるほどのものであったはずである。

仮にそのような言動が現実に存在したのであれば、市長了承の下での組織的な録音の試みが「結局奏功しなかった」などということは、およそ考え難い。

したがって、原告がパワーハラスメントにあたる言動を行っていなかったことは明らかである。

3　相当性の抗弁がおよそ成り立たないこと

被告村越は、①録音による記録化の試みを自ら了承し、録音機の精度確認にまで関与し、②その試みが奏功しなかったこと（録音記録が存在しないこと）を知り、③さらに令和３年９月１６日には、音声データ・動画データ・聞き取り調査記録・会議議事録・弁護士との面談記録等の一切につき「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しない」旨の決定を、自らの名義で行った（甲４１）。

つまり、被告村越は、Twitter（現X）上での投稿（甲１９）に半年以上先立つ令和３年９月１６日の時点において、原告のパワーハラスメント行為を裏づける客観的資料が何ら存在しないことを、単に知り得たにとどまらず、自らの直接の関与と自らの名義による決定を通じて熟知していたといえる。

かかる認識の下で「悪質なパワハラ」の存在を断定的に摘示した被告村越に、真実と信ずるについての相当の理由が認められる余地はない。

第３　「原告が不存在をあらかじめ知り得ていた」との主張について（被告第１５準備書面第２の２・４）

市長名義の公文書（甲６・７）により「悪質なパワハラ」の存在を全国的に公表された者が、その裏付けとされるべき資料の存否を直ちに確認しようとすることは、身に覚えのない者として当然の行動である。

また、音声・動画データを筆頭に掲げた点についても、パワーハラスメントの存否が問題となる場面において、言動をそのまま記録した音声・動画が最も直接的な証拠であることは、常識に属する事柄であって、これを冒頭に掲げたことは何ら不自然ではない。

原告の請求は、音声・動画データにとどまらず、聞き取り調査記録、会議議事録、弁護士との面談記録・意見書等、内部通報制度の記録、健康経営担当室および行政対象暴力担当室への相談記録に至るまで、想定し得る裏付け資料を網羅的に対象とするものであった（甲４１、原告第７準備書面第１）。

特定の証拠方法の不存在を「あらかじめ知っていた」者の行動であれば、かかる網羅的な請求をする必要はそもそもない。

したがって、被告村越による「原告が不存在をあらかじめ知り得ていた」との主張は、失当である。

第４　「物的証拠の不存在は言動の不存在を意味しない」との主張について（被告第１５準備書面第２の５）

１　「組織的な調査及び確認」なるものの記録が一切存在しないこと

被告村越は、原告の言動が「被告市川市の組織的な調査及び確認」等の「複数の独立した証拠」によって「重層的に裏付けられている」と主張する。

しかし、甲４１によれば、パワハラ認定に至る聞き取り調査記録も、会議議事録も、弁護士との面談記録・意見書も、「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しない」と記載されている。

記録を一切残さない「組織的な調査及び確認」なるものは、行政組織の実務においておよそ想定し難い。

仮に何らかの聞き取りがあったとしても、記録を欠く以上、その内容・方法・対象を事後的に検証することは不可能であって、摘示事実の真実性を「重層的に裏付け」る証拠価値は認められない。

２　「正式な対応をした事実自体」で原告のパワハラ行為が推認されることはないこと

被告村越は、被告市川市が甲６・７をはじめとする「正式な対応」に及んだという事実自体が、原告の言動の存在を「端的に示す」と主張する。

しかし、甲６・７は、その後、被告市川市自身により正式に撤回されるに至った文書である（甲９等）。撤回された公表行為をもって、その公表内容の真実性の根拠とすることは失当である。

第５　申告の作出経緯に関する主張について（被告第１５準備書面第３）

１　乙Ａ１３は「追記や表現の修正」にとどまるものではないこと

被告村越は、山室氏の陳述書（乙Ａ１３）等が述べるところは「アンケートの記載事項の追記や表現の修正といった、申告の作出の経緯に関するもの」にすぎず、申告内容の核心を否定するものではないと主張する。

しかし、乙Ａ１３において、①山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていたにもかかわらず、笠原氏・佐野氏の圧力により記載させられたこと、②アンケートの素案に存在しなかった「退職者」等の事項が、笠原氏の指示により一覧表に追記されたこと、③服薬について、山室氏自身が原告の言動との因果関係（ないし相関関係）を何ら認識していないにもかかわらず、これを記載するよう指示されたこと、④「にらまれた」を「威嚇するようににらみつけられた」へ、「怒鳴られた」を「激しく怒鳴られた」へと、意図的に強い表現に修正させられたと記載されている。

「記載する事項がない」と述べる職員に記載を強い、存在しない「退職者」等の

事項を追記し、表現を誇張する方向に改変する行為は、単なる「追記や表現の修正」にとどまるものではなく、申告内容そのものの作出・改変である。

作出・改変された申告が、原告の現実の言動を裏づける独立した証拠たり得ないことは明らかである。

２　申告職員の人証に関する主張について

被告村越は、原告が申告職員の大半について証人申請をしないことをもって、原告の立証方法が「一貫しない」と主張する。

しかし、摘示事実の真実性の立証責任が被告村越にあることは、同人自身が自認するとおりである。

申告内容が真実であるというのであれば、これを立証すべきは被告村越の側であるところ、被告村越自身は、申告職員の陳述書の提出も人証の申出も行っておらず、共同被告市川市が申し出た山室氏を除く申告職員についても、いずれの被告からも人証の申出はされていない。

３　乙Ｂ２４のメールに関する主張について

被告村越は、乙Ｂ２４のメールにおいて、原告自身が、笠原氏が職員に申告を促したことを「職員想い」と評していたなどとして、これが原告自身の事実認識であったかのように主張する。

しかし、当該メールの文面から明らかなとおり、原告は、「これだと、...誰も訴え出ていないから、訴え出るよう笠原から指示があった（笠原は職員想い）...という話になりますが、これが確定答弁なのでしょうか...？」として、６月３日案（乙Ｂ２３）の内容を「これだと...という話になります」という文章のなかで要約した上で、かかる答弁で確定してよいのかとの疑義を呈したものに過ぎない。

文脈から切り離して括弧書きの一句のみを取り出し、これを原告の「認識」であるとする被告村越の主張は、証拠の恣意的な引用というほかない。

第６　「悪魔の証明」に関する主張について（被告第１５準備書面第４）

１　被告村越は、原告が「不存在の証明を迫られたという事実は、存在しない」と主張する。

しかし、市川市長であった被告村越が、公文書および定例記者会見により、原告による「悪質なパワハラ」の存在を全国に公表しながら、「いつ、どこで、誰に対して、どのような態様で」という基本的事実（５Ｗ１Ｈ）を一切示さなかったため、原告が、特定されない行為の不存在を弁明するほかない立場に置かれ続けたことは明らかである。

２　また、被告村越は、原告が「調査のための委員会の設置に反対し」「自ら、事実解明の場を閉ざし」たと主張する。

しかし、発議第２８号（特別委員会の設置）の否決および調査委員会報償費の削除は、いずれも合議体としての市川市議会の議決であり（甲１７、甲２８）、議会の多数決による判断を原告個人の行為として評価することは、そもそも失当である。

また、被告村越は、令和３年９月８日、「資料を出す準備は全て整えております」と答弁しながら（甲１５・７頁）、その８日後の同月１６日、音声データ・動画データ・聞き取り調査記録・会議議事録等の一切につき「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しない」旨を自らの名義で決定した（甲４１）。

根拠資料を一切示さないまま委員会の設置のみを求める被告村越の要請を議会が受け入れなかったのは当然のことであり、これをもって原告が「事実解明の場を閉ざした」などということはできない。

３　以上のとおり、被告村越の主張は、独自の見解を述べるものにすぎず、原告の主張に対する反論となっていない。

第７　田中市長の答弁（甲４３）に関する主張について（被告第１５準備書面第５）

１　田中市長の答弁の趣旨

田中市長の答弁（甲４３）は、「議員に対して、証拠がなく、そして誇張があったということで、このような問題を提起してはならない、あってはならない」というものであり、職員の申告に「証拠がな」く、「このような問題を提起してはならない」ことを、被告市川市の市長として公開の議場において明確に認めるものである。

この点、被告村越は、田中市長が「パワーハラスメントの要件については…私は断定できるものではない」と述べている点を捉え、同答弁は原告の言動の不存在を断定し得ないとしたにすぎないから、原告の言動の不存在を基礎づけるものではない旨主張する（被告第１５準備書面第５の６）。

しかし、本件投稿の摘示事実の重要部分の真実性の立証責任は、被告村越にあり、田中市長によって原告の言動の不存在が「断定」されたか否かは、そもそも問題とならない。

田中市長は、同答弁において、「十分な証拠がなく誇張された文書が私にとっては許されないものであるからです」とも述べており（甲４３）、職員の申告を裏付ける証拠が存在しないことは、田中市長によって、公開の議場において公式に確認されている。

したがって、田中市長の答弁（甲４３）は、被告村越の真実性の抗弁が立証を欠くこと、および真実と信ずるについての相当の理由が認められないことを、裏づけるものである。

２　大津氏の「認識維持」が甲２４の信用性を高めるとの主張について

被告村越は、大津氏が辞職という重大な不利益を被ってもなお認識を維持したことが、甲２４における大津氏の認識が確信に基づくものであったことを「強く示す」と主張する。

しかし、大津氏は、本件パワーハラスメント問題における申告の作出過程を主導した理事者の一人である。

大津氏が認識を「維持」したことは、自己弁護としてむしろ当然の行動であって、これをもって甲２４の信用性が高まるものではない。

なお、宮本議員の発言（大津氏の「矜持」等）は、一議員による大津氏の心情に関する推測・意見にすぎず、原告の言動の存否について何らの証明力も有しない。

３　乙Ｂ２７の援用について

被告村越は、大津氏がその準備書面（乙Ｂ２７）において、被告市川市による事後の撤回を「通常あり得ない」「政治的判断によるもの」等と述べていることを援用する。

しかし、乙Ｂ２７は、大津氏が、自己の責任を否定するために提出した準備書面にすぎず、事実を証明する証拠ではない。

しかもその内容は、自らが関与した公表の正当性を維持しようとするものであって、原告のパワハラ行為を立証する証拠足り得ない。

４　甲１０の報道に関する主張について

被告村越は、市長在任中の令和４年１月１４日に記者中尾氏からの取材に３０分以上応対した（乙Ｂ１８）ことから、説明を尽くしてきたと主張し、甲１０の報道は中尾氏による「恣意的」な「切り取り」である等と主張する。

しかし、乙Ｂ１８にかかる応対の存在・内容は、被告村越の側の一方的な説明にすぎない。そもそも乙Ｂ１８は、中尾記者が被告市川市宛てに送付した質問事項書であって、被告村越の応対の有無やその内容を示す証拠ではない。

報道機関の取材・編集を「恣意的な切り取り」とする主張もまた、何らの裏付けも伴わないものである。

被告村越が援用する被告市川市の「反論」（甲２２、甲２４）は、いずれも大津氏在職当時の被告市川市が発出した文書であるところ、甲２４の発出は、田中市長による大津氏の事実上の解任につながり、その後、田中市長の「証拠がなく」「誇張が

あった」との答弁（甲４３）および公文書の撤回へと帰着したものである。

被告市川市の立場は、甲１０の報道内容のとおりに収斂したのであって、理事者による当時の「反論」文書をもって、甲１０の証拠価値を減殺することはできない。

第８　真実性の判断基準時に関する主張について（被告第１５準備書面第６）

被告村越は、被告市川市の説明（「誇張」の説明および公文書の撤回）が「政治的な経緯の中で事後的に形成された」ものであるから、証明力を有しないと主張する。

しかし、その根拠とされるのは利害関係者たる大津氏の一方的な主張（乙Ｂ２７）にすぎないことは、前述のとおりである。

これに対して、公文書の撤回は、被告市川市が地方公共団体として意思決定手続を経て行った行為であり、田中市長の「証拠がなく」との答弁（甲４３）は、議会における市長の公式の答弁である。

地方公共団体が、市長名義で公表した文書を正式に撤回するという異例の措置に踏み切ったこと自体、当初の公表が維持し得ないものであったことを意味するものであり、「政治的な経緯の中で事後的に形成された」ものとはいえない。

第９　結語

以上のとおり、被告第１５準備書面の主張は、いずれも理由がない。

本件において原告のパワハラ行為を証明することが可能な録音・録画・聞き取り調査記録等の客観的記録は一切存在しないのであり（甲４１）、原告が市川市職員に対するパワーハラスメント行為を行っていないことは明らかである。

以上